AI NEL PUBBLICO · EPISODIO 1

Come usiamo l'AI in questo ufficio

Cinque righe da appendere in bacheca. Il simbolo accanto a ogni regola dice da dove viene.



1. ✱ SUGGERIMENTO

Si usano gli strumenti scelti dall'ente, non gli account personali. ✱

2. ✱ SUGGERIMENTO

I dati di cittadini e colleghi non vanno in un chatbot che l'ente non ha autorizzato. ✱

3. § LO DICE UNA NORMA

L'AI prepara la bozza. La persona controlla, firma e ne risponde. §

Legge 132/2025, art. 14: dei provvedimenti risponde la persona. La regola lo estende a ogni testo: quella parte è un suggerimento.

La 3 vale per la pubblica amministrazione: per un'azienda privata è buona prassi, non obbligo.

4. ✱ SUGGERIMENTO

Quando un testo nasce con l'AI, chi lo firma lo dice al responsabile. ✱

5. § LO DICE UNA NORMA

L'ente prende misure per formare chi usa l'AI, anche con corsi brevi. §

AI Act, art. 4: fornitori e utilizzatori professionali di sistemi di AI (deployer) adottano misure per sostenere l'alfabetizzazione del personale, senza un livello fisso.

Legge 132/2025, art. 14, c. 3: misure formative nella pubblica amministrazione. Le norme chiedono misure; i corsi brevi sono un esempio nostro.

§ = lo dice una norma.
✱ = suggerimento.

Le regole 1, 2 e 4 sono suggerimenti: tra le fonti qui sotto nessuna norma le impone in questa forma.

DA SCRIVERE A MANO IN UFFICIO

Strumento autorizzato: _____

Referente: _____

Contatto: _____

FONTI (CONSULTATE IL 7 NOVEMBRE 2026; AGID L'8 NOVEMBRE 2026)

AI Act, art. 4, testo vigente (AI Act Service Desk)
https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/it/ai-act/article-4

Regolamento (UE) 2026/1744, che modifica l'art. 4 (EUR-Lex)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32026R1744

Legge 132/2025, art. 14 (Normattiva)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132~art14

AgID, intelligenza artificiale
https://www.agid.gov.it/it/ambiti-intervento/intelligenza-artificiale

Su AgID: non risultano linee guida sull'AI adottate in via definitiva (da verificare). Prima di adottare queste regole falle vedere a chi segue la parte legale.

LABago a.padula@labago.it

Cosa sapere prima di usare un chatbot



A I miei dati addestrano il modello? E dove stanno?

Con Claude, Gemini e ChatGPT pagare un piano personale non basta: conta l'impostazione. Le garanzie scritte arrivano con i piani aziendali, e non tutte con ogni fornitore.

	Claude [1-3]	**Gemini** [4-5]	**ChatGPT** [6-8] (b)	**Copilot** [9-10] (c)
Gratuito	Solo con «Model Improvement» attiva (a).	Può, con «Keep Activity» attiva (a); alcune chat lette da revisori.	Può, con «Improve the model for everyone» attiva (a).	Sì, salvo opt-out (l'opt-out non copre i revisori umani).
Personale, a pagamento	Pro, Max: **come il gratuito.**	Google AI Pro: **come il gratuito.**	Plus, Pro (b): **come il gratuito.**	Microsoft 365 Personal e Family: no.
Aziendale	Team, Enterprise, API: no di default (eccetto feedback pollice su/giù).	Workspace: no, salvo permesso del cliente.	Business, Enterprise, Edu: no di default.	Microsoft 365 Copilot: no (modelli di base).
Dati in UE	Opzione UE non documentata: USA.	Workspace: «Europe», secondo l'edizione.	Enterprise, Edu: sì, nuovi workspace. Personali: non risulta.	Aziendale: EU Data Boundary (modelli Anthropic esclusi).

(a) Default non dichiarato: controlla l'impostazione. (b) Pagine OpenAI non aperte (HTTP 403): dati da estratti di ricerca dell'8 novembre 2026, da verificare. (c) Di recente è uscita una nuova app Copilot: le pagine lette riguardano la versione precedente.

Le condizioni cambiano: controlla la pagina del fornitore prima di usarlo con dati dell'ufficio. E in un account personale, qualunque sia il piano, i dati di cittadini e colleghi non si incollano. ✱

B Le norme, e dove leggerle

§ norma **AI Act**, Reg. (UE) 2024/1689: in vigore dal 1.8.2024, l'art. 4 (alfabetizzazione) dal 2.2.2025. Riguarda fornitori e deployer. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689 · https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/it/ai-act/article-4

§ norma **Reg. (UE) 2026/1744** dell'8.7.2026 (Gazzetta ufficiale dell'UE, 24.7.2026). Modifica l'art. 4 dell'AI Act. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32026R1744

§ norma **GDPR**, Reg. (UE) 2016/679: art. 5 principi, 6 liceità, 28 responsabile del trattamento, 35 valutazione d'impatto. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

§ norma **Legge 132/2025, art. 14**: l'AI nella pubblica amministrazione; dei provvedimenti risponde la persona. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132~art14

parere **EDPB** (Comitato europeo per la protezione dei dati), **parere 28/2024** sui modelli di AI. Non è vincolante. https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-282024-certain-data-protection-aspects_en

linee guida **AgID**: non risultano linee guida sull'AI adottate in via definitiva (da verificare). Bozze su sviluppo e acquisto in consultazione dal 12.3 all'11.4.2026, esito non noto. https://www.agid.gov.it/it/ambiti-intervento/intelligenza-artificiale

dove cercare **Garante privacy**: i provvedimenti sull'AI si cercano sul sito. https://www.garanteprivacy.it

C Esempio: la bozza di una determina di affidamento

Cosa chiedere ✱ Lo schema dell'atto (o del capitolato) con i segnaposto: [oggetto], [importo], [ditta], [CIG] (codice identificativo di gara).

Cosa non dare ✱ Dati personali, importi veri, le offerte delle ditte.

Chi risponde § La persona: decide ed è l'unica responsabile (legge 132/2025, art. 14).

Cosa controllare, una per una ✱ Ad esempio riferimenti normativi e numeri di articolo, importi e soglie, requisiti dell'operatore, ragioni della scelta. L'AI può sbagliare riferimenti e scadenze con la stessa sicurezza con cui scrive il resto.

Cosa dice la norma § D.lgs. 36/2023, art. 17: la decisione di contrarre viene prima della procedura (c. 1); nell'affidamento diretto l'atto indica oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta e requisiti (c. 2). Art. 15, c. 3: lì va anche il nome del RUP (responsabile unico del progetto). Riassunto: leggi il testo su Normattiva.

Non risultano indicazioni ufficiali di ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) o AgID sull'uso di un chatbot per queste determine. Per ora resta quello che dice l'art. 14 sulla responsabilità della persona.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art15
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art17

Fonti della tabella A (tra parentesi la data della pagina): 1-5 e 9-10 consultate l'8 novembre 2026; 6-8 non aperte (HTTP 403), dati da estratti di ricerca dell'8 novembre 2026. **B e C:** AI Act art. 4, reg. 2026/1744 e legge 132/2025 art. 14 consultati il 7 novembre 2026, gli altri l'8 novembre 2026.

1. Claude, uso dei dati per il training (16.3.2026) https://privacy.claude.com/en/articles/10023580-is-my-data-used-for-model-training
2. Claude, uso dei dati per il training (18.8.2026) https://privacy.claude.com/en/articles/7996868-is-my-data-used-for-model-training
3. Claude, dove sono i server (15.6.2026) https://privacy.claude.com/en/articles/7996890-where-are-your-servers-located-do-you-host-your-models-on-eu-servers
4. Gemini, Privacy Hub (26.10.2026) https://support.google.com/gemini/answer/13594961
5. Gemini in Workspace (6.10.2026) https://knowledge.workspace.google.com/admin/gemini/generative-ai-in-google-workspace-privacy-hub
6. ChatGPT, privacy (b) https://help.openai.com/en/articles/7730893-chatgpt-privacy-practices
7. ChatGPT, training (b) https://help.openai.com/en/articles/8983082-how-do-i-turn-off-model-training-to-stop-openai-training-models-on-my-conversations
8. ChatGPT, residenza dei dati (b) https://help.openai.com/en/articles/9903489-data-residency-and-inference-residency-for-chatgpt
9. Copilot personale (senza data) (c) https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/privacy-faq-for-microsoft-copilot
10. Microsoft 365 Copilot (9.7.2026) https://learn.microsoft.com/en-us/copilot/plan/microsoft-365-copilot-privacy

§ = lo dice una norma. ✱ = suggerimento. Non è un parere legale.

LABago a.padula@labago.it